

אפריקה ישראל מגורים

חוזת יועץ פינוי אשפה

נתניה 542 – מתחם 3

נתניה 542

אינסייט א.י.ו בע"מ
INSITE E.U Ltd
ח.פ 514317320

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-670

סטטוס: חתימה

תבנית: יועץ פינוי אשפה

גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 –

מתחם 3

אינסייט א.י.ו

ספק:

חוזה יועץ פינוי אשפה

7/12/25

שנערך ונחתם בתאריך [תאריך חתימת חוזה]

ב י ן

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א ר"ג
ח.פ. 516343746

(להלן: "המזמינה")

מצד אחד;**ל ב י ן**

אינסייט א.י.ו בע"מ
כתובת: החרמון 19 באר יעקב
ח.פ. 514317320

(להלן: "היועץ")

מצד שני;

הואיל והמזמינה מעוניינת לקבל שירותים כמפורט בנספח "ב" (להלן: "השירותים");
והואיל והיועץ מצהיר כי הינו בעל הידע המקצועי, המומחיות והניסיון הדרושים לשם אספקת השירותים;
והואיל והמזמינה מעוניינת לקבל את השירותים מהיועץ והיועץ מעוניין לספקם למזמינה בתנאים המפורטים בהוראות חוזה זה להלן;

לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

/ "התכנית"

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

מס' חוזה: CONT-5-670

תבנית: יועץ פינוי אשפה

פריקט: נתניה 542 -

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

פסק: אינסייט א.י.ו מתחם 3

אינסייט א.י.ו בע"מ
INSITE E.U Ltd
ח.פ. 514317320

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התוכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שרותי היועץ, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התוכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ז'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי היועץ"

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"

"ההסכם" - חוזה זה על נספחיו.

"הדין" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות המקומית"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה הפיתוח"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1.3. הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנות.

1.4. הגדרות ההסכם תחולנה גם על הנספחים, אלא אם ייאמר אחרת במפורש, או אם פרשנות

כאמור לא תתיישב עם הקשר הדברים.

1.5. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי היועץ;
נספח ג' -	לוח זמנים ושלבי ביצוע;
נספח ד' -	שכר ותשלומי היועץ;
נספח ה' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ו' -	נספח ביטוח;
נספח ז' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ז' -	רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.

CONT-5-670 מס' חוזה:

תבנית: יועץ פינוי אשפה

פרויקט: נתניה 542-

מתחם 3

נספח א' ז'

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

אינסייט א.י.ו בע"מ
INSITE E.U. Ltd
ח.פ. 514317320

אפר"ק ישראל מגורט גע"ג
אפר"ק מחוזות עיריית בע"מ

נספח ח' - אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח ט' - נספח היעדר תביעות.

2. הצהרות היועץ

היועץ מצהיר כדלקמן:

- 2.1 כי הוא מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע השירותים וכי הינו בעל הידע, הניסיון, הכישורים, האמצעים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין וכוח האדם המתאים, המאפשרים לו לבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה זה.
- 2.2 כי יספק את השירותים באופן אישי ורצוף, בצורה היעילה ובמימונות מקצועית גבוהה ויקדיש כל הזמן שיידרש לשם כך - הכל לשביעות רצון המזמינה.
- 2.3 כי לא יגבה שכר ו/או עמלה ו/או תשלום כלשהו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, מצד שלישי אחר כלשהו שיש לו נגיעה למושא השירותים.
- 2.4 כי אין כל מניעה בין בדין ובין בחוזה, המונעת או מגבילה את התקשרותו בחוזה זה.

3. לוחות זמנים

היועץ מתחייב להשלים את שרותי היועץ במועדים כמפורט בנספח ג'.

4. התמורה

- 4.1 בתמורה למתן השירותים כאמור בחוזה זה, במלואם ובמועד, תשלם המזמינה ליועץ שכר טרחה בשיעורים, במועדים ובתנאים כמפורט בנספח "ד" לחוזה זה (להלן: "התמורה").
- 4.2 אין באישור ו/או בתשלום התמורה עפ"י חוזה זה או כל חלק ממנה, משום אישור כלשהו מצד המזמינה לגבי עצם ביצוע שירותי היועץ ו/או טיבם ו/או הסכום המגיע ליועץ.
- 4.3 מוסכם במפורש כי התמורה המפורטת והמוגדרת במפורש בנספח "ד" היא סופית ומוחלטת, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות תקופת מתן השירותים מעל למצופה ו/או בשל שינויים מכל סוג אחר שיתעוררו עד להשלמת ביצוע השירותים.
- 4.4 המע"מ בגין התמורה ישולם ליועץ כנגד המצאת חשבונית מס כדין ערוכה על שם המזמינה.
- 4.5 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י התמורה ע"י המזמינה הינם המצאת אישור רשמי על שם היועץ בדבר ניהול ספרים כדין, כנדרש בחוק, וכן המצאת חשבונית מס כדין בסכום המתאים. כמו כן ככל שהיועץ לא ימציא למזמינה אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"י התמורה, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י התמורה שישולם ע"י המזמינה. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמינה ע"י התמורה בגובה הסכום הנקוב באישור.

מס' חוזה: CONT-5-670

תבנית: יועץ פיננסי אשפה

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

חתימה: סטטוס:

גרסה: 2

פסק: אינסייט א"י

אינסייט א.י.ו בע"מ
INSITE E.U Ltd
ח.פ. 514317320

אשרור התמורה ע"י המזמינה
אשרור התמורה ע"י המזמינה

5. מעמד היועץ בקבלן בלבד.

- 5.1 היועץ הינו קבלן עצמאי לביצוע כל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה. מוצהר ומוסכם כי אין בין הצדדים ו/או בין המזמינה ו/או בין מי מטעמה, לבין היועץ ו/או עובדי היועץ ו/או כל מי מטעמו, יחסי עובד-מעביד.
- 5.2 היועץ מצהיר ומתחייב כי יישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על היועץ ו/או עובדי היועץ בגין מתן השירותים ו/או בגין התמורה שיקבל עפ"י חוזה זה ובכלל זה - תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן השירותים והיועץ יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 5.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, היועץ מצהיר ומתחייב כי אם תידרש המזמינה על ידי היועץ ו/או על ידי מי מעובדי היועץ ו/או על ידי כל צד ג' מטעמים לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד כביכול, ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמינה תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם כאמור, אזי ישפה היועץ את המזמינה באופן מלא, מיד עם דרישתה הראשונה של המזמינה, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על המזמינה ו/או ידרשו ממנה כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמינה בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמינה מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמינה רשאית לקזז בגינו סכומים ע"ת התמורה המגיעה ליועץ, כאמור בסעיף 12.1 להלן.

6. אחריות.

- 6.1 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. היועץ פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ת התמורה המגיעה ליועץ. המזמין אפסר ליועץ להתגונן מפני כל דרישה ו/או תביעה כאמור.
- 6.2 אישור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

מס' חוזה: CONT-5-670

תבנית: יועץ פינוי אשפה

פרויקט: נתניה 542 -

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

מתחם 3
אינסייט א.י.מ.
ספק:

אינסייט א.י.מ בע"מ
INSITE E.U Ltd
ח.פ 514317320

אשר עליו חתומה עיריית נתניה

יפיקה ישראלי מנכ"ל בע"מ

7. ביטוח

- 7.1 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, על חשבון היועץ, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות היועץ קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספת 1** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת 11**, והמחווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי היועץ עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי היועץ שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 7.2 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחו.
- 7.3 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 7.1 לעיל.
- 7.4 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החובות על פי הסכם זה.
- 7.5 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 7.6 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שימציא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 7.7 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 7.8 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנוכחים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 7.9 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 7.10 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 7.11 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 7.12 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל היועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין,

CONT-5-670

מס' חוזה:

תבנית: יועץ פינוי אשפה

פרויקט: נתניה 542-

מתחם 3

אינסייט א.י.ן

חתימה

טסטוס:

גרסה: 2

אינסייט א.י.ן בע"מ
INSITE E.U Ltd
פ 514317320

אשרה ישראל מנורים בע"מ
אשרה ישראל מנורים בע"מ

עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

7.13 אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

7.14 היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתחייבים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהיועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.

7.15 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

8. העברת זכויות והתחייבויות

8.1 אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או להסב לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמינה בכתב ומראש.

8.2 המזמינה רשאית להעביר בכל עת כל זכות מזכויותיה וכל חובה מחובותיה לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניה, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

9. סודיות

היועץ מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת, כל מידע סודי אשר יימסר לו ע"י המזמינה ו/או אשר יובא לידיעתו לגבי המזמינה לרבות תוכניות, שיטות ואסטרטגיות, רעיונות מסחריים, רשימת לקוחות, מחירונים וכל מידע פנימי אחר בנוגע למושא השירותים וכל הכרוך בכך (להלן: "המידע") וזאת גם לאחר תום ביצוע השירותים ו/או הפסקת ביצועם.

10. ניגוד עניינים

10.1 היועץ מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מתן שירותי היועץ עפ"י חוזה זה לבין עיסוקים אחרים שלו ו/או של מי מטעמו. היועץ מתחייב להודיע למזמינה, מיד וללא כל דיחוי על כל עניין שיש לו כאמור ענין אישי או אחר לגביו אשר עלול ליצור ניגוד עניינים עם מתן השירותים על ידו עפ"י חוזה זה ותהא זו חובת היועץ לדאוג להסרת ניגוד העניינים כאמור, מוקדם ככל האפשר.

11. סיום החוזה

11.1 המזמינה רשאית להפסיק את ההתקשרות מושא חוזה זה בכל עת, ובלבד שתודיע על כך ליועץ לפחות 30 יום מראש ובכתב, ובמקרה כאמור, לא תחול עליה כל חובת פיצוי ו/או שיפוי ו/או חזר הוצאות כלשהן בגין בטול החוזה, למעט אותו חלק מהתמורה עבור השירותים שבוצעו עד למועד קבלת ההודעה הני"ל, בהתאם למפורט בנספח א' לחוזה זה.

11.2 היועץ מצהיר כי לא תהיה כל טענה או תביעה בגין ביטול חוזה זה מסיבה כלשהי ע"י המזמינה, לרבות בקשר עם רוחים צפויים.

11.3 על אף האמור בסעיף 11.1 לעיל זכאית המזמינה לבטל החוזה, לפי שקול דעתה הבלעדי - בלא צורך בהודעה מוקדמת ומבלי שתחול עליה חובה לשלם ליועץ חלק כלשהו מן התמורה בכל אחד מהמקרים הבאים:

מס' חוזה: CONT-5-670
סטטוס: חתימה
איוס"ט א.י.ו בע"מ
INSITE E.U Ltd
514317320 פ.נ

תבנית: יועץ פנימי אשפה
גרסה: 2
נתיב: 542 -
מתחם: 3
איוס"ט א.י.ו
פרויקט:
ספק:

אפריקה ישראל מנורס בע"מ
אפריקה ישראל עורכת בע"מ

- 11.3.1 היועץ הפר הפרה יסודית אחת מהתחייבויותיו עפ"י החוזה.
- 11.3.2 היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תקן ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מהמומינה בתוך הזמן הנקוב בהתראה.
- 11.3.3 נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם היועץ נפטר, היועץ הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.
- 11.3.4 חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.
- 11.3.5 היועץ הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה ליועץ או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שהיועץ נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12. שונות

- 12.1 המזמינה זכאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה עפ"י חוזה זה ליועץ, כל סכום שלפי קביעתה, מגיע לה עפ"י חוזה זה מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמינה כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.
- 12.2 כל זכויות היוצרים בכל אביזר, רעיון, לוגו, פרוספקט, מודעה, תכנית, תצוגה, מצגת מערך וכל פריט דומה אחר, שיעשה בהם שימוש או יבואו לידי ביטוי במסגרת ביצוע השירותים או בקשר לכך - בין אם נוצרו ע"י ו/או עבור ו/או באמצעות ו/או בהשראת היועץ או השפעתו ובין אם לאו - יהיו בבעלותה הבלעדית של המזמינה, וליועץ לא תהא כל זכות בהם, ולא ישמע בכל טענה באשר לקדימות בשימוש באיזה מאלה או בעריכת שינויים להם.
- 12.3 חוזה זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים בעניין מתן השירותים ולא תהא נפקות לכל הצעה ו/או הסכם ו/או הבנה ו/או מצג ו/או חבטחה בין בכתב ובין בע"פ, במפורש ו/או מכללא, אשר היו, אם היו, בין הצדדים עובר לחתימת חוזה זה.
- 12.4 כל שינוי ו/או תוספת לחוזה זה יהיה חסר תוקף אלא אם כן ייערך בכתב ויחתם ע"י שני הצדדים.
- 12.5 סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו ו/או פרשנותו מוקנית לבית המשפט המוסמך מהבחינה העניינית בעיר תל אביב-יפו, ולו בלבד.
- 12.6 חוזה זה על נספחיו יחייב את המזמינה אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמינה.

CONT-5-670

מס' חוזה:

תבנית: יועץ פינני אשפה

פרויקט: נתניה 542-

מתחם 3

ספק: אינסייט א.י.

גרסה: 2

סטטוס: חתימה

אינסייט א.י. בע"מ
INSITE E.U Ltd
514317320 פ.ח

אמריקה ישראל מגורים בע"מ
אמריקה ישראל מגורים בע"מ

13 - כתובות

כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרתו, וכל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו לפי הכתובות דלעיל, ותחשב כמתקבלת בתום 72 שעות מיום השליחה בדואר רשום ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או במסרת ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור

ולראיה באו הצדדים על החתום:
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
בית וגן החזקות בע"מ
המוזמין

אינסטיט א.י.ו בע"מ
INSITE E.U Ltd
ח.פ. 514317320
אינסטיט א.י.ו
חיוץ

אני הח"מ, ד"ר יוסי מרזוק מאשר כי הי"ח ל.ל.ל חס
שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מתייבת את
היועץ לעניין זה.
תאריך: 28/11/25
חתימה וחתימת עו"ד/ רו"ח: ד"ר יוסי מרזוק

אינסטיט א.י.ו בע"מ
INSITE E.U Ltd
ח.פ. 514317320

מס' חוזה: CONT-5-670
חתימה: סטטוס:

תבנית: יועץ פינוי אשפה
גרסה: 2

פרויקט: נגינה 542 -
מתחם 3
פסק: אינסטיט א.י.ו

נספח "א"נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בנוגדה - נתניה 542, נתניה 542 - מותחם 3 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' נ/26/א/542 - מותחם 3 - נתניה על שינויה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-9140.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתוכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותוכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - נתניה.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא : אלה ברהוס

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכונים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - רמדור. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם :

- א. ראש צוות : אלי אוליאל
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה : לפי צורך

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס : אלי אוליאל

5.2 הנושאים הם :

- א. התקדמות שרותי היועץ.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן :

25%	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
25%	אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
50%	בית וגן החזקות בע"מ

CONT-5-670 מס' חוזה:

חתימה: סטוס:

תבנית: יועץ פינוי אשפה

גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 -

מותחם 3

ספק: אינסייט א.י.

אינסייט א.י. בע"מ
INSITE.U Ltd
ח.פ 514317320

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "ב"
שירותי היועץ

התכנון והייעוץ יכלול את התכנון המושלם של מערך פינוי, שינוע, אצירה ומחזור הפסולת בפרויקט ומיקומם והפיקוח העליון על הקמתם כולל תאום כנדרש עם גורמי העירייה וקבלת אישורם.

שירותי המתכנן יכללו:

- א. לימוד ההנחיות המרחביות והמדיניות העירונית בנושאי פסולת, ותיאום מול בעלי תפקידים רלוונטיים בעירייה, ככל שידרש.
- ב. ייעוץ וניסוח הנחיות פרטניות בנושא הטיפול בפסולת בפרויקט בהתאם לסוג וכמויות הפסולת המיוצרות ודרכי הטיפול.
- ג. ייעוץ ותכנון אופן האצירה והטיפול בפסולת הביתית, לרבות תכנון חדרי אשפה הכולל בין היתר מיכלים, דחסנית, מכבש/דחסן קרטונים ואחרים וככל שנדרש, פירוט דרכי פינוי ועוד. כולל תכנון מערכת פינוי אשפה פנאומטית ככל וידרש.
- ד. מתן הנחיות לאדריכל וליועצי הפרויקט בתחום המתכנן.
- ה. מתן חו"ד בכל הקשור להצעות הקבלנים והספקים.
- ו. סיור בשטח הפרויקט לבקרה ופיקוח עליון על העבודה בתחום המתכנן.
- ז. תאום התכנון וההנחיות מול הגורמים הנדרשים ברשויות הכוללים בין היתר את האישורים הנדרשים מכל המחלקות הרלוונטיות של העירייה.
- ח. קבלת כל האישורים הנדרשים להוצאת היתר בניה וטופס 4 מכל הגורמים הנדרשים ברשויות הכוללים בין היתר את האישורים הנדרשים מכל המחלקות הרלוונטיות של עיריית נתניה.

1. **פרוט העבודה ושילבי ביצוע**
העבודה תבוצע על ידי המתכנן בארבעה שלבים כמפורט להלן והוא כולל בין השאר :

1.1. שלב א' – תכנון מוקדם

- 1.1.1. ברור הפרוגרמה עם המזמין ויועצי הפרויקט, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, השתתפות בדיונים ובישיבות תכנון, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים האחרים.
- 1.1.2. תכנון מוקדם הכולל תוכניות עקרוניות בקנה מידה ובמספר חלופות כפי שידרש ע"י המזמין. התכנון הני"ל יתאים לפרוגרמות שיוצגו למתכנן ע"י נציג המזמין, לדרישות כל הגורמים הרלוונטיים והרשויות המוסמכות.
- 1.1.3. גיבוש האפיון של מערכת האצירה ופינוי האשפה (כולל מערכת פינוי אשפה פנאומטית ככל וידרש).
- 1.1.4. הפצת הנחיות לתכנון/ביצוע המערכות הקשורות למערך אצירה ופינוי האשפה (כולל מערכת פינוי אשפה פנאומטית ככל וידרש):

אינסטיט א.י. בע"מ
INSITE E.U Ltd
514317320 פ.ח

מס' חוזה: CONT-5-670
סטטוס: חתימה

תבנית: יועץ פינוי אשפה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 – מתחם 3
ספק: אינסטיט א.י.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אחראי תחזוקת עתידית בע"מ

אוורור, אינסטלציה סניטרית, הזנת חשמל וכדומה.

1.1.5. תאום מערכות האשפה וחדרי האשפה, הדחסנית והמחזור עם דרישות המחלקות הרלוונטיות בעירייה, עם דרישת הרשויות ועם תכנון האדריכל והיועצים האחרים בפרויקט.

1.1.6. ברור ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים בקשר לכל הנושאים הקשורים בתכנון פינוי האשפה בפרויקט והתאמת התכנון אליהם.

1.1.7. ייעוץ ומתן כל הנתונים הדרושים ומסירת כל המידע הנדרש למנהל, למתכננים וליועצים האחרים מהמתכנן.

1.1.8. קבלת אישור היועצים הרלוונטיים לתכנון המוקדם ואישור התכנון המוקדם של היועצים האחרים ככל שיידרש על ידי המתכנן.

1.1.9. תאום ותכנון גודל ומיקום החדרים בהתאם לפרוגרמה ולתכנון האדריכל, תאום דרכי הגישה אליהם והתשתיות הדרושות.

1.1.10. הכנת אומדן ראשוני לפרויקט בתחום המתכנן ומסירת נתונים ליועצים האחרים להכנת אומדן משוער של הפרויקט.

1.1.11. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם השלמת התכנון המוקדם.

2.1 שלב ב' - תכנון סופי

2.1.1. הכנת כל התוכניות, ההנחיות, המפרטים התיאורים והחישובים הדרושים, בק.מ. לאישור סופי של המזמין והיועצים לפני התחלת שלב תוכניות העבודה ואישור התכנון הסופי של היועצים, ככל שיידרש על ידי המתכנן.

2.1.2. תאום עם המתכננים והיועצים בפרויקט של מערכת פינוי ואצירת האשפה לרבות: פתחים דרושים בגרעיני הבניינים למעבר שוט אשפה ורטיקלי בבניין, אוורור ומיזוג אוויר בתדרים, פתרונות ניקוז, נקודות הזנת מים, מפרידי שומן, נקודות חשמל וכד'.
בטופס אכלוס.

2.1.3. הכנת התוכניות והמסמכים הדרושים לתאום וטיפול בקבלת אישור הגורמים הרלוונטיים והרשויות המוסמכות לתכנית עיצוב ולהיתרי בניה וככל ונדרש בתופס אכלוס.

2.1.4. חתימה על כל המסמכים, התוכניות והבקשות, אשר חתימת המתכנן תידרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט, כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון ולביקורת בתחום האשפה, לרבות בקשות להיתרי בניה, בקשות לטפסי 4 אכלוס ובקשות לתעודות גמר.

2.1.5. הכנסת תיקונים ושינויים בכל התוכניות והמסמכים אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון לפי דרישת המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, וטיפול באישורם כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים.

2.1.6. הכנת מפרט וכתב כמויות לכל פריטי מערך אצירה ופינוי האשפה (כולל מערכת פינוי אשפה פנאומטית ככל ויידרש), ועריכתו כנדרש לצרכי המכרזים בין הקבלנים. עדכון האומדן המשוער של הפרויקט בתחום המתכנן.

2.1.7. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.

2.1.8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

אינסייט אי.י.ו בע"מ
INSITE E.U.
ח.פ. 514317320

CONT-5-670
מס' חוזה: חתימה
סטטוס:

תבנית: יועץ פינוי אשפה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3
ספק: אינסייט א.י.ו

אשר על ידי השרות עיריית בע"מ

אפריקה ישראל מגורים ג"ר

3.1 שלב ג' - תכנון מפורט

- 3.1.1 הכנת תוכניות עבודה מפורטות ומוסברות בק.מ בהתאם להנחיות המנהל ו/או המפקח, הכוללות פרטים, מפרטים וחתיכים לביצוע העבודה בתחום המתכנן הכוללות:
- הצגת סוגי המתקנים השונים, והנחיות להכנות להתקנתם ומיקומם.
 - תוכנית ניהול פסולת המסבירה באופן מפורט דרכי טיפול בפסולת: דרכי הפינוי, טיפול, שינוע ומחזור החל משלב הבניה ולאחר אכלוס.
 - מפרטים ודרישות של מתקני מערך האשפה.
 - תרשים ובו מערך שינוע אצירה ופינוי של האשפה בפרויקט.
 - העברת פרטים מיוחדים במידה ויידרש.
 - תוכנית תחזוקה עתידית למכלי האשפה, שוט, דחסניות, חדרי אשפה וכיו"ב.
- 3.1.2 הכנת תכנית כללית של מערכות וחדרי האשפה. תוכניות אלה יותאמו לתוכניות המתכננים והיועצים בפרויקט.
- 3.1.3 תאום ואישור התוכניות של המתכנן עם תוכניות המערכות בפרויקט, האדריכל ושאר יועצי הפרויקט.
- 3.1.4 בדיקה ותאום תוכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות על מנת לוודא את הפתחים שהושארו למערך האשפה והחדרים תוכננו כנדרש בהנחיות המתכנן וכן בדיקת תוכניות חשמל ואינסטלציה לצורך תכנון הדרישות למערך האשפה.
- 3.1.5 הכנת מפרטים טכניים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל המערכות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין ובדיקה של תוכניות, מתקנים ומערכות, אף אם תוכננו ונערכו על ידי מי מהיועצים האחרים. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכללי עבודות ו/או כמויות מפורטות למדידה.
- 3.1.6 הכנסת תיקונים ושינויים בכל התכניות והמסמכים אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון לפי דרישת המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, וטיפול באישורם כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים.
- 3.1.7 הכנת אומדן מפורט של ערך מתקני האשפה, מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות תוך ציון מדד המחירים לצרכן, הידוע במועד הכנת האומדן.
- 3.1.8 חתימה בפני הרשויות על כל ההתחייבויות הנדרשות והוצאת כל מסמך שיידרש על ידי הרשויות ו/או המנהל בתחום מתכנן.
- 3.1.9 בדיקה חוזרת של מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.
- 3.1.10 מובהר בזאת שמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים עוד לפני השלמת התכנון המפורט.
- 3.1.11 מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור לבקשות לקבלת הצעות בין הקבלנים לביצוע העבודות נשוא העבודה התכנונית או חלקים ממנה, בהכנת מכרזים ופרסומם.

אינסייט א"י פ"מ
INSITE E.U Ltd
ח.פ. 514317320

CONT-5-670 :מס' חוזה:
חתימה :סטטוס:

תבנית: יועץ פינוי אשפה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 -
מתחם 3
אינסייט א"י
790 ק"מ

אשרה להקמת מתקני אשפה
אשרה להקמת מתקני אשפה

- 3.1.12 בדיקת הצעות הקבלנים ומתן חוות דעת, השתתפות במו"מ מול הקבלנים, ניתוח ההצעות והכנת טבלת השוואה ממחושבת באלטרנטיבות השונות ומתן חוות דעת למזמין בקשר להצעות הקבלנים.
- 3.1.13 השתתפות בסירי קבלנים, בישיבות תכנון, בדיונים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- 3.1.14 הכנת רשימות ציוד מפורטות אשר יהא על הקבלן להציג בגין תוכניות יצור או קטלוגים או חלקים או פרטי ציוד עצמם או דוגמאות וכיו"ב.
- 3.1.15 הכנת רשימת בדיקות של פרטים או חומרים או מערכות אשר הקבלן יידרש לבצע במהלך תקופת הביצוע, כולל הפניה למכוני בדיקה מתאימים.
- 3.1.16 הכנת פרוגרמה של בדיקות מסירה.
- 3.1.17 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המפורט.

4.1 שלב ד' - הפיקוח העליון

- 4.1.1 ביקור באתר בהתאם להתקדמות הבניה ולפי דרישת נציג המזמין או הקבלן המבצע לצורך אישור אופן ביצוע העבודה. המחיר כולל עד 2 ביקורים בכל מגרש לצורך פיקוח עליון. כל ביקור נוסף בעלות של 1500 ₪ + מע"מ.
- 4.1.2 בחינת תוכניות העבודה של הקבלנים אשר זכו בעבודות, עד אישור תוכניותיהם לייצור.
- 4.1.3 פיקוח עליון על ביצוע והתקנת מערכת פינוי האשפה (כולל מערכת פינוי אשפה פנאומטית ככל ויידרש), בהתאם לתוכניות וליתר המסמכים ועל ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם, בין לפני מסירת הפרויקט ובגמר תקופת הבדק והאחריות, וכן הגשת דוחות פיקוח עליון בתדירות ובמועדים שיקבעו ע"י המנהל ו/או המפקח.
- 4.1.4 שילוב הפיקוח העליון של היועצים לגבי ביצוע של הפרויקט בתחומו של היועץ.
- 4.1.5 בדיקה באתר ומחוצה לו באם הקבלן והספק הבינו את תוכניות המתכנן ואת הוראותיו.
- 4.1.6 ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור חומרים וציוד ובכלל זה בדיקת הציוד והחומרים לרבות קטלוגים, שרטוטים או פריטים עפ"י הרשימה אשר נמסרה לקבלן מראש או שתימסר, ואישור הפריטים או פסילתם או דרישה להשגת תיקונים. בנוסף, אישור בדיקות אשר נעשו ע"י מכוני בדיקה או ע"י הקבלן לפי פרוגרמה שמסר לו היועץ.
- 4.1.7 הדרכה ומתן הסברים ומענה לשאלות למנהל, למפקח ולקבלן בעניין ביצוע מתקני האשפה.
- 4.1.8 עדכון תוכניות העבודה בהתאם לשינויים שבוצעו בזמן הביצוע.
- 4.1.9 מתן יעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- 4.1.10 השתתפות בסירורים למסירה של חדרי הדחסנית, האשפה והמחזור לחברת הניהול ולרשויות הרלוונטיות בעירייה, ווידוא התאמה לדרישותיהם.
- 4.1.11 השתתפות בקבלת העבודות אישור גמר ביצוע העבודות בתאום עם האדריכל והמפקח והעברת רשימת ליקויים לתיקון למפקח ו/או למזמין.
- 4.1.12 ייעוץ למזמין והשתתפות בבירורים ובסירורים עם הקבלן לביצוע העבודות נשוא העבודה התכנונית בזמן ביצוע הפרויקט והתאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.

אינסייט א.י.ו בע"מ
INSITE E.U Ltd
ח.פ. 514317320

מס' חוזה: CONT-5-670
סטטוס: חתימה

תבנית: יועץ פינוי אשפה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 -
מתחם 3
אינסייט א.י.ו
פסק:

אמנת ישראל מגורים בע"מ

4.1.13 בדיקה ואישור תוכניות עדות ותיק המתקן שיכין הקבלן שאמור לכלול בין היתר תעודות אחריות, הוראות הפעלה ואחזקה של המערכות הכלולות במתקן, וכן הכנת תוכניות הביצוע על רקע התוכניות המקוריות תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע לפני תוכניות עדות עם מדידות AS-MADE שתימסרנה על ידי הקבלן המבצע למתכנן, ומסירתם למזמין ע"י מדיה דיגיטלית.

4.1.14 סיוע בקבלת אישור הרשויות המוסמכות בפרויקט לאחר השלמת העבודות וקבלת תעודת גמר. קבלה סופית של המתקנים עם נציגי הרשויות לצורך קבלת טפסי 4 אכלוס.

4.1.15 אישור החשבון הסופי של הקבלן לביצוע העבודות נשוא העבודה התכנונית. תאום חלקי החשבון הסופי של הקבלן, בעבודות שבגדר מומחיות היועץ ולאחר שאלה אושרו על ידי (האישור יהיה על בסיס מדידת כמויות אשר תתבצע על ידי המפקח) וכן השתתפות בפגישות הדרושות לצורך גמר החשבון הסופי, בהשתתפות הקבלן, המפקח והמנהל עפ"י דרישת המנהל ובהתאם לצורך.

4.1.16 הכנה וחתומה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות במהלך הביצוע עד למועד קבלת אישור לאכלוס ותעודת גמר.

4.1.17 סיוע למזמין במתן מענה לכל פניות שיופנו אליו בקשר לתכנון ביצוע ותפעול המתקן גם לאחר תקופת הבדק ויעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.

4.1.18 השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון וביצוע המתקן, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין, והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישת הראשונה

4.1.19 כדי למלא משימות אלו יבקר המתכנן באתר הבניה לפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:

- ביצוע חדרי אשפה, דחסנית ומחזור.
- התקנת הדחסניות.
- התקנת שוטי האשפה.
- סיורים עם מחלקות הרלוונטיות בעירייה באתר ומחוצה לו.
- כל יתר הדרוש לפיקוח עליון וביקורת על הביצוע.

4.1.20 השתתפות בקבלת אישור תברואתי של הרשות לאכלוס ותעודת גמר.

4.1.21 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם השלמת הפיקוח העליון.

2. כללי

2.1 היועץ ייגש לביצוע כל אחד משלבי התכנון השונים, לאחר שקיבל תחילה הודעה בכתב על כך מאת המנהל ביחס לכל שלב בנפרד.

2.2 מבלי לגרוע באמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי העבודה כוללת, בין היתר, גם ביצוע בדיקות תכנוניות, הכנת מערכים להצגה ללקוחות, השתתפות בפגישות והצגת החומר הנ"ל ללקוחות, לרבות תיאום המתכננים האחרים והגשת המסמכים הרלוונטיים לרשויות המוסמכות וכן כל משימה נוספת הנדרשת לביצוע נאות של עבודות התכנון ו/או הפיקוח העליון והקשורה בתחום התמחות היועץ.

2.3 היועץ מצהיר בזאת כי לא יקבל כל תמורה מכל סוג שהוא בין במישרין ובין בעקיפין מכל קבלן ו/או ספק ו/או אדם אחר הקשור בביצוע העבודות בפרויקט וכי התמורה היחידה שיקבל עבור

אינסטיטוט אי"י בע"מ

INSITE E.U Ltd

ח.פ. 514317320

CONT-5-670

מס' חוזה:

חתימה: 01000

תבנית: יועץ פינוי אשפה

גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

אינסטיטוט אי"י

פסק:

אופיקה ישראל מעורבים בע"מ

ביצוע העבודה הינה התמורה המוסכמת שיקבל מהמוזמן עפ"י חוזה זה. היועץ מאשר כי כל הפרה מצידו של האמור לעיל, תקנה למוזמן זכות לקזז את הסכום שיתקבל על ידו מצד ג' כל שהוא, מהסכום שאמור להשתלם על פי חוזה זה וכן הזכות לבטל את החוזה והכל מבלי לפגוע בזכויות המוזמן לכל סעד אחר ו/או נוסף כנגד היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין בגין ההפרה הנ"ל של היועץ את החוזה.

- 2.4 למען הסר ספק, מובהר, כי היועץ יכין תכניות ומכרזים ככל שיידרש, בהתאם לשלבי הביצוע בפרויקט וכפי שייקבע על ידי המנהל. היועץ מאשר כי ידוע לו שהחברה רשאית לצאת במספר מכרזים, לרבות פיצול מכרזים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וכי העבודה כוללת ליווי של כל המכרזים על ידי היועץ, כפי שיוורה לו המנהל מעת לעת וכי לא תהיה ליועץ כל טענה לגבי ריבוי המכרזים בפרויקט ולא ישולם ליועץ בשל כך כל תשלום נוסף.
- 2.5 היועץ יחתום במהלך תקופת התכנון והביצוע על כל טופס שיידרש והקשור לעבודה ההנדסית, בין אם לצורך הוצאת היתר בנייה או טופס אכלוס או תעודת גמר, או כל צורך אחר לפי החלטת מנהל.
- 2.6 אין היועץ רשאי לתת הוראות במישורין לקבלן ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלן, לרבות ביחס למחירים או לדרכי ביצוע, אלא באמצעות נציגו המוסמך של המוזמן.
- 2.7 היועץ מתחייב להעלות לאתר ניהול הקבצים את כל הקבצים ולשמור קבצים וסט תוכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
- 2.8 היועץ מתחייב להעמיד לפי דרישת המנהל ו/או המפקח מהנדס מוסמך מטעמו אשר יהיה נוכח באתר הפרויקט, וזאת לאורך כל תקופת ביצוע העבודות ובחתימה להנחיות המנהל.
- 2.9 לאחר כל ביקור של היועץ באתר או במפעל יצרן לוחות יגיש היועץ לנציג המוזמן דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר העבודות יגיש היועץ לנציג המוזמן הצהרה כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתוכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא דוחות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.
- 2.10 יועץ למוזמן בדבר תפעול ואחזקת המתקן.
- 2.11 המוזמן רשאי להזמין אצל היועץ את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שירותים נוספים מעבר להם.
- 2.12 בנוסף למפורט לעיל, תכלול העבודה כל משימה נוספת, הנדרשת לביצוע נאות של עבודות התכנון הרשמי ו/או הפיקוח העליון והקשורה בתחום התמחות היועץ.
- 2.13 היועץ מצהיר כי טרם יתזיר לחברה ו/או למפקח את התיקים לקבלת הצעות כדי שיועברו לקבלנים השונים, יעבור כל תיק בדיקה בין היתר על מנת לוודא כי ההנחיות יושמו בבקשות לקבלת הצעות.

3. יובהר כדלקמן:

- 3.1 כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת רמזור, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

מס' חוזה: CONT-5-670 אינסטיט אי.י. בע"מ

INSITE E.U Ltd

ת.פ 514317320

סטטוס: חתימה

תבנית: יועץ פינוי אשפה

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

אינסטיט אי.י.

גרסה: 2

ספק:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה תחזוקת עירונית בע"מ

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי ביצוע

לוח הזמנים ליועץ כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת על ידי המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון - ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש על ידי המנהל.

היועץ ימסור את התוכניות ו/או המסמכים לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתוכניות ו/או המסמכים לא יחשבו כמושלמים עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התוכניות ו/או המסמכים, יעדכן היועץ את התוכניות ו/או המסמכים תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עבור אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תוכניות ו/או מסמכים שהוגשו לו על ידי היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

אינסייט א.י.י בע"מ
INSITE.U Ltd
ח.פ. 514317320

מס' חוזה: CONT-5-670

סטטוס: חתימה

פרויקט: גתניה 542 - תבנית: יועץ פינוי אשפה

מתהם 3 גרסה: 2 אינסייט א.י.י ספק:

אשר משרד המעורבות עיתות בע"מ

נספח "ד"שכר ותשלומי היועץ

1. תמורת ביצוע מלוא שירותי היועץ, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין ליועץ את שכר היועץ בשיעורים כדלקמן:

סכום קבוע ומוחלט של 94,500 ש"ח (במילים: תשעים וארבע אלף, חמש מאות ש"ח).

 - מובהר כי השירותים יכללו שירותי תכנון מלא ופיקוח עליון עבור מגרשים 102,101,100 ותכנון במסגרת תכנית עיצוב אדריכלי עבור יתר המגרשים בתחום הקו הכחול של התב"ע.
2. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל יהיה צמוד למדד הנתיבים לצרכן בגין חודש פברואר 2025 (העומד על 101.5 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 מובהר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי/או טרומי/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.2 שכר התכנון כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
 - 3.3 בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ינהלו ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.
 - 3.3 תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות היועץ על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ ומסירת כל המסמכים והתוכניות למזמין.
4. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שירותי היועץ כמוגדר בחוזה כדלקמן:

א.	לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היועצים	20%
ב.	אישור הרשויות לתוכנית עיצוב	5%
ג.	לאחר גמר תכנון סופי	17%
ד.	אישור הרשויות לנספח אשפה	20%
ה.	קבלת היתר בניה	3%
ו.	לאחר גמר תכנון מפורט למכרז – כולל פרטים והכנת אומדן	20%
ז.	במהלך פיקוח עליון במהלך הבניה	10%
ח.	קבלת תעודת גמר לאיכלוס, חשבון סופי וחתימה על העדר תביעות	5%
	סה"כ	100%
5. למרות האמור בסעיף 4 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוּוּזוּ משלבי התשלום עפ"י קביעתו הבלעדית של המזמין.
6. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף היועץ אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצורף כנספח "ז" לחוזה.
7. המזמין ישלם את שכר היועץ בתוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

אינסטיט א.י.י. בע"מ
INSITE E.U Ltd
ח.פ. 514317320

מס' חוזה: CONT-5-670
סטטוס: חתימה

תבנית: עץ פינוי אשפה

פרויקט: גתניה 542 –
מתחם 3
ספק: אינסטיט א.י.י.

2

אפרת קורסאל מגורית בע"מ

אפרת קורסאל עינת בע"מ

נספח "ה"

תאריך : [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 אי רמת גן
ח.פ. 516343746

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת אינסייט א.י.ו הפועל בשם חברת אינסייט א.י.ו המספק שירותים לחברת אינסייט א.י.ו *, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן :

1. אני מועסק על ידי אינסייט א.י.ו , המבצעת עבורכם תכנון יועץ פינוי אשפה בפרויקט נתניה 542 – מתחם 3 נתניה 542.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל אינסייט א.י.ו עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן :
"מידע חסוי" – מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י אינסייט א.י.ו .
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.

אינסייט א.י.ו בע"מ
INSITE E.U. Ltd
ח.פ. 514317320

מס' חוזה: CONT-5-670
סטטוס: חתימה

תבנית: יועץ פינוי אשפה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 –
מתחם 3
אינסייט א.י.ו

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

5. הנני מאשר כי התחייבויותיי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

אינסטיט אי.י. בע"מ

~~INSITE E.U. Ltd~~

ח.פ. 514317320

אינסטיט אי.י.

שם: א.א' א.א.א.

ת.ז.: 059636407

כתובת: (החלון) ז', הא-י, לקד.

*מחק את המיותר

אינסטיט אי.י. בע"מ

~~INSITE E.U. Ltd~~

ח.פ. 514317320

מס' חוזה: CONT-5-670

סטטוס: חתימה

תבנית: יועץ פינוי אשפה

גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

אינסטיט אי.י.

הפק:

אשרה חודשות עיריית בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח ו' - נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שיחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ו/או מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות:

2.1. חריג "ירשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

3. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי:

3.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חבות ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצהרת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרס נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

3.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

איגודיט א.י.ו בע"מ
INSITE E.U Ltd
514317320 ס.פ.

CONT-5-670 מס' חוזה:

סטטוס: חתימה

תבנית: יועץ פינוי אשפה

2 מס':

נתינת 542 - פרויקט:

מתחם 3

איגודיט א.י.ו בע"מ

אפרוקי ישראל מגורים בע"מ
אפרוקי הנחשיות עיריית בע"מ

4. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.
5. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"ח התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח 11 כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.
6. גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי ההסכם זה ו/או על פי דין.
7. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי ההסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשים לב להיקף ולמהות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם, טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.
8. המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומציא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי ההסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
9. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפוטו טרם קרות הנזק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
10. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות ההסכם זה לעניין הסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי ההסכם זה ו/או על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.

11. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

אינסטיט א.י.ו בע"מ
INSITE E.U Ltd
ח.פ. 514317320

CONT-5-670

מס' חוזה:

תבנית: יועץ פינוי אשפה

פרויקט: תניה 542 - מתחם 3

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

ספק: אינסטיט א.י.ו

אשר על ידיה נאמרה עזרת ב"מ
אשר על ידיה נאמרה עזרת ב"מ

נספח "ז"רשימת התוכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

1. חוות דעת יועץ אשפה

מסמך מרכזי שמתאר את הפתרון הכולל לניהול האשפה בפרויקט:

היקפי פסולת לפי שימושים (מגורים, מסחר, חניונים וכו')

שיטת הפינוי (רגילה/שאיבה/דחסנים/פיר אשפה)

ציוד נדרש

תדירות פינוי

התחשבות בהנחיות הרשות המקומית

2. תכנית פינוי אשפה (גרפית)

תכנית סכמתית (בגרמושקה) המציגה:

מיקום חדרי אשפה בכל מגדל

צירי תנועה לפינוי האשפה (מסלולי פינוי ידניים / רכבים)

נקודת כניסת משאית פינוי

מיקום דחסנים/מכולות

קשר בין קומות

הפרדת זרמים (אשפה אורגנית, מחזור, גזם וכו')

3. פרטי חדר אשפה ותוכניות 1:50

שרטוטים וחתכים של חדרי האשפה עם פירוט:

מידות

חיפוי רצפה וקירות (עמידים לנוזלים/ריח)

ניקוז

אורור (טבעי או מכני)

שערים ודלתות

אמצעים למניעת מזיקים

מיקום ציוד האשפה בחדרי האשפה (תוכניות 1:50)

אינסייט א.י.ו בע"מ
INSITE E.U. Ltd
ח.פ. 514317320

מס' חוזה: CONT-5-670

סטטוס: חתימה

תבנית: יועץ פינוי אשפה

גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

ספק: אינסייט א.י.ו

יפריקת ישראל מגורים בע"מ
אחראי על תוכנית ניהול אשפה בע"מ

4. תכנית ציוד לאיסוף ופינוי

סוג המכלים, דחסנים, פירי אשפה, מעליות אשפה, מיכלים מוטמנים (אם יש)

מק"ט ודגמים מוצעים (אם נדרש)

מקום לאחסון המכלים בין מועדי פינוי

5. מסמך תחזוקה והפעלה

הוראות הפעלה/תחזוקה של מערכות האשפה (בפרויקטים מורכבים)

תכנית ניהול פסולת עבור ועד הבית או חברת הניהול

6. מסמכים נוספים שיכולים להידרש:

תישוב נפחי פסולת לפי סוג שימוש (על פי תקני משרד הפנים או הרשות המקומית)

תרשימים סכמטיים של מערכת שאיבת אשפה (במערכות מתקדמות)

תכנית חירום למניעת סתימות/דליפות/בעיות גישה

אינסייט אי.י. בע"מ
INSITE F.U.Ltd
514317320 פ.ח.

מס' חוזה: CONT-5-670

סטטוס: חתימה

תבנית: יועץ פינוי אשפה

גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

אינסייט אי.י.

ספק:

אחראי על תחזוקת עתידית בע"מ

אחראי על אל מגורים בע"מ

נספח "ח"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א ר"ג
ח.פ. 516343746

(המזמין)

אני הח"מ אינסייט א.י. לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- נתניה 542 בקשר עם יועץ
אשפה ותברואה, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותי, לתכניותי,
בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

אינסייט א.י.
~~INSITE E.U Ltd~~
ח.פ. 514317320
אינסייט א.י.

מס' חוזה: CONT-5-670
חתימה: סטטוס:

תבנית: 'ועץ פינו' אשפה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 -
מתחם 3
אינסייט א.י.
790:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "ט"דוגמא לנוסח הצהרת היועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה ישראל מוריס בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א"ר"ג
ח.פ. 516343746

ג.א.נ.

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של 94,500 ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר נתניה 542 עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולחלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכס ו/או כלפי כל תבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום 26 לחודש 11 לשנה 2025

חתימה וחתימת היועץ:

~~אינסטיט א.י.א. בע"מ~~
~~INSITE E.U Ltd~~
אינסטיט א.י.א.
ח.פ. 514317320

מס' חוזה: CONT-5-670

סטטוס: חתימה

תבנית: יועץ פינוי אשפה

גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

אינסטיט א

קפד:

אור יהודה מנהל מחלקת תכנון
אפריקה ישראל מוריס בע"מ

אישור
 אני הח"מ
 ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.
 שותימתם בצירוף חותמת
 עבד/רו"ח מאשר כי ה"ה
 ז"ל ולחלק: "החברה"
 תאריך: 27/1/25
 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח
 רחלי דגן
 חותמת חשבון

אינסייט א.י.ו בע"מ
 INSITE E.U.
 ח.פ. 514317320

מס' חודש: CONT-5-670
 סטטוס: חתימה

תבנית: יועץ פינוי אשפה
 גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 -
 תתחם 3
 ספק: אינסייט א.י.ו

אשר לרשות החתום בע"מ

תפריקה ישראל מגורים בע"מ

תאריך הפקת האישור 01.12.25		אישור קיום ביטוחים		
באישור קיום ביטוחים תבוא הפיקסה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור ויחשבו כמבקש האישור*	המבוטח/המועמד לביטוח**	אופי העסקה והעיסוק המבוטח*	מעמד מבקש האישור*
שם	שם	שם	אופי העסקה:	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכין ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____
אפריקה ישראל מגורים בע"מ	אפריקה ישראל התחדשות עירונית בע"מ ו/או בית וגג החזקות בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקטים	אוליאל אליהו ו/או אינסייט אי.יו. בע"מ	☐ נדלין ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר: _____ העיסוק המבוטח: יועץ לאיכות הסביבה בור אפריקה ישראל נתניה 542	
ת.ז.ח.פ. 520034760	ת.ז.ח.פ. 514639525 516343746	ת.ז.ח.פ. 59636407 514317320		
מען	מען	מען		
יוני נתניהו 1, אור יהודה	תואר הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה.	החרמון 19 א' באר יעקב		

כיסויים								
סוג הביטוח	מספר הפוליסה**	נוסח ומהדורת הפוליסה***	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	*				לתקופה	למקרה*		
רכוש								
צד ג' גבול אחריות משולב עם אחריות מקצועית	272048062 25	צד שלישי איילון מהדורה 2021	01.01.25	31.12.25	1,000,000	1,000,000	₪	321 328 309 315 307 302
אחריות מקצועית גבול אחריות משולב עם צד ג'	272048062 25	אחריות מקצועית 2021 ע"ב הגשת התביעה	01.01.25	31.12.25	1,000,000	1,000,000	₪	321 328 327 303 301 332 – 6 חודשים

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

038

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

איילון חברה לביטוח בע"מ
מחוז מרכז
עידית ונוני חתמת עסקים

המבטח:

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.

*** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.

**** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

תאריך: 06/04/2025

לכבוד:
אלי אוליאל

שלום רב,

הנדון: הזמנת שירותי ייעוץ ותכנון בנושא אשפה
פרויקט נתניה 542

1. אנו שמחים להודיעכם שהצעתכם למתן שירותי ייעוץ ותכנון בנושא אשפה התקבלה.
2. שכר טרחה:
 - 2.1. בגין מלוא שירותי היועץ ישולם סכום קבוע ומוחלט של 94,500 ₪.
 - 2.2. מובהר כי השירותים יכללו שירותי תכנון מלא ופיקוח עליון עבור מגרשים 100, 101, 102, ותכנון במסגרת תכנית עיצוב אדריכלי עבור יתר המגרשים בתחום נקו כחול של התביע.
 - 2.3. המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד יתימת הזמנת עבודה זו.
3. שלבי תשלום:

20%	א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היועצים
5%	ב. אישור הרשויות לתכנית העיצוב
17%	ג. לאחר גמר תכנון סופי
20%	ד. אישור הרשויות לנספח האשפה
3%	ה. קבלת היתרי בניה
20%	ו. לאחר גמר תכנון מפורט למכרז – כולל פרטים והכנת אומדן
10%	ז. במהלך פיקוח עליון במהלך הבניה
5%	ח. קבלת תעודת גמר לאיכלוס, חשבון סופי והתימת על העדר תביעות
4. חמומן ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום בתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.
5. מובהר כי העבודה בפרויקט תבוצע בREVIT.
6. כל יתר פרטי החתקשרות יסוכמו במסגרת הסכם התקשרות שישלח אליכם בנפרד.
7. הנדעה זו אינה מתווה הצעה ואו קיבול. החברה אינה מתחייבת להתקשר בתסכם עם המתכנן. החברה שומרת על זכותה לנהל מו"מ מקביל עם מי מחמצעים.
8. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי של החברה, לרבות התחייבות לביצוע הפרויקט, והחברה רשאית, על פי שיקול דעתה תבלעדי המוחלט, לבטל ההודעה ואו לא לקבל את הצעת המתכנן ואו להנפיק הודעה חדשה ומתוקנת ואו לפסול את ההצעה בין אם עקב תמחור בלתי סביר ביחס למרכיב מסוים או בכלל ואו חסתיגויות ואו תיקונים ואו אי הסכמות בנוגע לתכולת העבודה ואו תנאי החוזה.
9. התשלום יבוצע בתואם לחלוקה בין חשופים.

20/4/25

אינסייט אי.יו בע"מ
INSITE E.U Ltd
514317320 ח.פ.

חתימת המתכנן

אכרקה ישראל מוערים בעימ
אכרקה ישראל מוערים בעימ

חתימת המזמין

בית וגן החזקות בע"מ
516343746 ח.פ.

נושא: בקשה לחתימה על "הצהרת יזם הבנייה" - מי אביבים (בקשת היתר שינויים)
לכבוד: יוסי בן אליעזר, סמנכ"ל הנדסה
מאת: ליאור חג'בי, מנהל פרויקט
תאריך: 8 בדצמבר 2025

יוסי שלום רב,
אני פונה אליך בבקשה לחתימה על טופס "הצהרת יזם הבנייה" הנדרש על ידי מי אביבים.
חתימתך כסמנכ"ל ההנדסה/מטעם היזם נדרשת לצורך קידום תהליך האישור של בקשת היתר השינויים. הגשת ההצהרה החתומה היא תנאי להמשך הטיפול בבקשה זו על ידי מי אביבים.
על מנת לוודא שהטיפול בבקשה יתקדם כמתוכנן ולמנוע עיכובים בלוחות הזמנים, בברכה,
ליאור חג'בי

